P U T U S A N

Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap	:	**SYAHRIL RIADI Alias ARIL Bin H. AKHMADI HM**
2. Tempat lahir	:	Kurau
3. Umur/tanggal lahir	:	47 Tahun / 1 Juli 1973
4. Jenis Kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Jl. Swadaya, RT. 003, RW. 002, Desa Kurau Selatan, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Buruh Serabutan

Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
6. Hakim, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni **M AKBAR, S.H.** Advokat dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (LBH PERADI), yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 8 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN.Bjm, tanggal 1 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.Sus/2021/PN.Bjm, tanggal 1 Juli 2021 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAHRIL RIADI Als ARIL Bin H. AKHMADI HM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan **Primair** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAHRIL RIADI Als ARIL Bin H. AKHMADI HM** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
   - 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 2,40 gram (berat bersih 1,80 gram);
   - 5 (lima) paket besar sabu-sabu dengan berat kotor 18,55 gram (berat bersih 17,55 gram);
   - 1 (satu) buah kotak rokok U Bold;
   - 1 (satu) buah ATM BRI atas nama MAYA;
   - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0853-4977-7409;

   ***Dirampas untuk dimusnahkan*;**
   - Uang tunai sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah)

   ***Dirampas untuk Negara*;**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SYAHRIL RIADI Als ARIL Bin H. AKHMADI HM pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di tepi Jalan Swadaya Rt/Rw 012 / 004 Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. JALI UYUNG (belum tertangkap) dengan maksud memesan sabu-sabu sebanyak 20 gram dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran apabila sabu-sabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mentranfer uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada Sdr. JALI UYUNG dan setelah itu terdakwa menyuruh anak buahnya yaitu Sdr. DADANG (belum tertangkap) untuk mengambil sabu-sabu ditempat yang sesuai dengan petunjuk arahan dari Sdr. JALI UYUNG yang berada di Banjarmasin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah itu Sdr. DADANG berangkat ke Banjarmasin untuk menemui Sdr. JALI UYUNG dan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wita kemudian Sdr. DADANG membawakan sabu-sabu tersebut kerumah terdakwa yang beralamat di Jalan Swadaya Rt/Rw 003 / 002 Desa Kurau Selatan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dan setelah itu terdakwa menghitung jumlah sabu-sabu yang jumlahnya sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat bersih 20 gram, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa telah menjual sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersih 0,85 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu yang ada pada terdakwa tersisa sebanyak 13 (tiga belas) paket yang belum terjual.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 Wita ketika terdakwa sedang berada di tepi Jalan Swadaya Rt/Rw 012 / 004 Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi SURIANI, SH dan saksi LILIK DARMADI, A.Md yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika dan saat petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa waktu itu menyita barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 2,40 gram (berat bersih 1,80 gram) dan 5 (lima) paket besar sabu-sabu dengan berat kotor 18,55 gram (berat bersih 17,55 gram) yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok U Bold yang dipegang ditangan kanan terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa uang tunai hasil keuntungan dan modal sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI atas nama MAYA dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0853-4977-7409 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.03306/NNF/2021 tanggal 16 April 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SYAHRIL RIADI Als ARIL Bin H. AKHMADI HM pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di tepi Jalan Swadaya Rt/Rw 012 / 004 Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin, **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal petugas kepolisian dari Dit. Resnakoba Polda diantaranya saksi SURIANI, SH dan saksi LILIK DARMADI, A.Md yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika dan menindakl lanjuti informasi tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 Wita mencari keberadan terdakwa dan bertemu dengan terdakwa di tepi Jalan Swadaya Rt/Rw 012 / 004 Desa Kurau Utara Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dan saat itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 2,40 gram (berat bersih 1,80 gram) dan 5 (lima) paket besar sabu-sabu dengan berat kotor 18,55 gram (berat bersih 17,55 gram) yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok U Bold yang dipegang ditangan kanan terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa uang tunai hasil keuntungan dan modal sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI atas nama MAYA dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0853-4977-7409 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.03306/NNF/2021 tanggal 16 April 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURIANI Bin SAMSURI (33 Tahun), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 Wita bertempat di tepi Jalan Swadaya Rt/Rw 012 / 004 Desa Kurau Utara, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
   - Bahwa saksi dan rekan sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika;
   - Bahwa terdakwa merupakan target operasi dari Subdit 1 Polda Kalimantan Selatan;
   - Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 Wita, saksi dan rekan mencari keberadan Terdakwa dan akhirnya melihat Terdakwa di tepi Jalan sebagaimana tersebut di atas;
   - Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2,40 gram (berat bersih 1,80 gram) dan 5 (lima) paket besar sabu-sabu dengan berat kotor 18,55 gram (berat bersih 17,55 gram) yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok U Bold yang dipegang ditangan kanan terdakwa. Selanjutnya barang bukti tersebut disita untuk kepentingan penyidikan;

- Bahwa selain itu disita juga barang bukti berupa uang tunai hasil keuntungan dan modal sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI atas nama MAYA dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0853-4977-7409 milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. LILIK DARMADI, AMd (31 Tahun), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
   - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 Wita bertempat di tepi Jalan Swadaya Rt/Rw 012 / 004 Desa Kurau Utara, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
   - Bahwa saksi dan rekan sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika;
   - Bahwa terdakwa merupakan target operasi dari Subdit 1 Polda Kalimantan Selatan;
   - Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 Wita, saksi dan rekan mencari keberadan Terdakwa dan akhirnya melihat Terdakwa di tepi Jalan sebagaimana tersebut di atas;
   - Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 2,40 gram (berat bersih 1,80 gram) dan 5 (lima) paket besar sabu-sabu dengan berat kotor 18,55 gram (berat bersih 17,55 gram) yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok U Bold yang dipegang ditangan kanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa. Selanjutnya barang bukti tersebut disita untuk kepentingan penyidikan;

- Bahwa selain itu disita juga barang bukti berupa uang tunai hasil keuntungan dan modal sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI atas nama MAYA dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0853-4977-7409 milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SYAHRIL RIADI Alias ARIL Bin H. AKHMADI HM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena masalah narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 Wita bertempat di tepi Jalan Swadaya Rt/Rw 012 / 004 Desa Kurau Utara, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. JALI UYUNG (belum tertangkap) dengan maksud memesan sabu-sabu sebanyak 20 gram dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran apabila sabu-sabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mentranfer uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada Sdr. JALI UYUNG dan setelah itu terdakwa menyuruh anak buahnya yaitu Sdr. DADANG (belum tertangkap) untuk mengambil sabu-sabu ditempat yang sesuai dengan petunjuk arahan dari Sdr. JALI UYUNG yang berada di Banjarmasin;
- Bahwa setelah itu Sdr. DADANG berangkat ke Banjarmasin untuk menemui Sdr. JALI UYUNG dan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, kemudian Sdr. DADANG membawakan sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Swadaya Rt/Rw 003 / 002 Desa Kurau Selatan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut dan setelah itu terdakwa menghitung jumlah sabu-sabu yang jumlahnya sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat bersih 20 gram, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa telah menjual sabu-sabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersih 0,85 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu yang ada pada terdakwa tersisa sebanyak 13 (tiga belas) paket yang belum terjual;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 Wita ketika terdakwa sedang berada di tepi Jalan Swadaya Rt/Rw 012 / 004, Desa Kurau Utara, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 2,40 gram (berat bersih 1,80 gram) dan 5 (lima) paket besar sabu-sabu dengan berat kotor 18,55 gram (berat bersih 17,55 gram) yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok U Bold yang dipegang ditangan kanan terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa uang tunai hasil keuntungan dan modal sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI atas nama MAYA dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0853-4977-7409 milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratirium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab.: 03306/NNF/2021 tanggal 16 April 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 2,40 gram (berat bersih 1,80 gram);
- 5 (lima) paket besar sabu-sabu dengan berat kotor 18,55 gram (berat bersih 17,55 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok U Bold;
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama MAYA;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0853-4977-7409;
- Uang tunai sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 Wita bertempat di tepi Jalan Swadaya Rt/Rw 012 / 004 Desa Kurau Utara, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
- Bahwa saksi dan rekan sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 Wita, saksi dan rekan mencari keberadan Terdakwa dan akhirnya melihat Terdakwa di tepi Jalan sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 2,40 gram (berat bersih 1,80 gram) dan 5 (lima) paket besar sabu-sabu dengan berat kotor 18,55 gram (berat bersih 17,55 gram) yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok U Bold yang dipegang ditangan kanan terdakwa. Selanjutnya barang bukti tersebut disita untuk kepentingan penyidikan. Selain itu disita juga barang bukti berupa uang tunai hasil keuntungan dan modal sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI atas nama MAYA dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0853-4977-7409 milik terdakwa;
- Bahwa awalnya Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. JALI UYUNG (belum tertangkap) dengan maksud memesan sabu-sabu sebanyak 20 gram dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran apabila sabu-sabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mentranfer uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada Sdr. JALI UYUNG dan setelah itu terdakwa menyuruh anak buahnya yaitu Sdr. DADANG (belum tertangkap) untuk mengambil sabu-sabu ditempat yang sesuai dengan petunjuk arahan dari Sdr. JALI UYUNG yang berada di Banjarmasin;
- Bahwa setelah itu Sdr. DADANG berangkat ke Banjarmasin untuk menemui Sdr. JALI UYUNG dan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, kemudian Sdr. DADANG membawakan sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Swadaya Rt/Rw 003 / 002 Desa Kurau Selatan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut dan setelah itu terdakwa menghitung jumlah sabu-sabu yang jumlahnya sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat bersih 20 gram, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa telah menjual sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersih 0,85 gram seharga Rp. 400.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(empat ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu yang ada pada terdakwa tersisa sebanyak 13 (tiga belas) paket yang belum terjual;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratirium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab.: 03306/NNF/2021 tanggal 16 April 2021, diketahui bahwa barang bukti dengan No. Barang Bukti 07020/2021/NNF berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,030 gram adalah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subideritas, yakni:

Primer : Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : Melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"setiap orang"** adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “setiap orang” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa mengaku bernama SYAHRIL RIADI Alias ARIL Bin H. AKHMADI HM yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya 5 gram atau lebih;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum dimaksud, maka telah terpenuhi unsur hukum ini;

Menimbang, bahwa saksi SURIANI Bin SAMSURI dan LILIK DARMADI, Amd menerangkan pada pokoknya bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 Wita bertempat di tepi Jalan Swadaya Rt/Rw 012 / 004 Desa Kurau Utara, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan; Bahwa saksi dan rekan sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika; Bahwa terdakwa merupakan target operasi dari Subdit 1 Polda Kalimantan Selatan; Bahwa menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 Wita, saksi dan rekan mencari keberadan Terdakwa dan akhirnya melihat Terdakwa di tepi Jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana tersebut di atas; Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 2,40 gram (berat bersih 1,80 gram) dan 5 (lima) paket besar sabu-sabu dengan berat kotor 18,55 gram (berat bersih 17,55 gram) yang disimpan didalam 1 (satu) buah kotak rokok U Bold yang dipegang ditangan kanan terdakwa. Selanjutnya barang bukti tersebut disita untuk kepentingan penyidikan; Bahwa selain itu disita juga barang bukti berupa uang tunai hasil keuntungan dan modal sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI atas nama MAYA dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0853-4977-7409 milik terdakwa; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SURIANI Bin SAMSURI dan LILIK DARMADI, Amd pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa. Menurut Terdakwa bahwa awalnya Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa menghubungi Sdr. JALI UYUNG (belum tertangkap) dengan maksud memesan sabu-sabu sebanyak 20 gram dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan sistem pembayaran apabila sabu-sabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mentranfer uang pembelian sabu-sabu tersebut kepada Sdr. JALI UYUNG dan setelah itu terdakwa menyuruh anak buahnya yaitu Sdr. DADANG (belum tertangkap) untuk mengambil sabu-sabu ditempat yang sesuai dengan petunjuk arahan dari Sdr. JALI UYUNG yang berada di Banjarmasin; Bahwa setelah itu Sdr. DADANG berangkat ke Banjarmasin untuk menemui Sdr. JALI UYUNG dan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 Wita, kemudian Sdr. DADANG membawakan sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Swadaya Rt/Rw 003 / 002 Desa Kurau Selatan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut dan setelah itu terdakwa menghitung jumlah sabu-sabu yang jumlahnya sebanyak 15 (lima belas) paket dengan berat bersih 20 gram, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa telah menjual sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat bersih 0,85 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sabu-sabu yang ada pada terdakwa tersisa sebanyak 13 (tiga belas) paket yang belum terjual; Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 18.45 Wita

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketika terdakwa sedang berada di tepi Jalan Swadaya Rt/Rw 012 / 004, Desa Kurau Utara, Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratirium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab.: 03306/NNF/2021 tanggal 16 April 2021, diketahui bahwa barang bukti dengan No. Barang Bukti 07020/2021/NNF berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto 0,030 gram adalah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Narkotika jebnis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas diketahui juga bahwa barang bukti sebagaimana terurai di atas terdaftar dalam golongan I Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah disita secara sah, yakni 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 2,40 gram (berat bersih 1,80 gram) dan 5 (lima) paket besar sabu-sabu dengan berat kotor 18,55 gram (berat bersih 17,55 gram). Dengan demikian berat bersih keseluruhan shabu-shabu tersebut adalah 19,35 gram. Hal ini diperkuat pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 25 Maret 2021. Dengan demikian Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan dalam perkara ini beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 2,40 gram (berat bersih 1,80 gram);
- 5 (lima) paket besar sabu-sabu dengan berat kotor 18,55 gram (berat bersih 17,55 gram);
- 1 (satu) buah kotak rokok U Bold;
- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama MAYA;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0853-4977-7409;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikuatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas **untuk dimusnakan**, sedangkan barang bukti uang tunai sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomi, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIL RIADI Alias ARIL Bin H. AKHMADI HM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya 5 gram atau lebih"** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 8 (delapan) paket kecil sabu-sabu dengan berat kotor 2,40 gram (berat bersih 1,80 gram);
   - 5 (lima) paket besar sabu-sabu dengan berat kotor 18,55 gram (berat bersih 17,55 gram);
   - 1 (satu) buah kotak rokok U Bold;
   - 1 (satu) buah ATM BRI atas nama MAYA;
   - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru dengan nomor simcard 0853-4977-7409;

   ***Dirampas untuk dimusnahkan*;**
   - Uang tunai sebesar Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

***Dirampas untuk Negara*;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami MOCH. YULI HADI, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H., dan SUTISNA SAWATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DRS. H. M. SABIRI, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh YOSEPHINE DIAN E.W, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.	MOCH. YULI HADI, S.H. M.H.
SUTISNA SAWATI, S.H.	

Panitera Pengganti,

DRS. H. M. SABIRIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)